

**مرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٩  
بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات  
بين حكومة دولة البحرين وحكومة ماليزيا**

نحن حمد بن عيسى آل خليفة  
بعد الإطلاع على الدستور،  
وعلى الأمر الأميري رقم (٤) لسنة ١٩٧٥،  
وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة البحرين وحكومة  
ماليزيا الموقعة في مدينة كولالمبور بتاريخ ١٥/٦/١٩٩٩،  
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،  
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

**رسمنا بالقانون الآتي:  
المادة الأولى**

صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة البحرين وحكومة  
ماليزيا الموقعة في مدينة كولالمبور بتاريخ ١٥/٦/١٩٩٩ م، والمرافقة لهذا القانون.

**المادة الثانية**

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره  
في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين  
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:  
بتاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٢٠ هـ  
الموافق: ٢ أغسطس ١٩٩٩ م

إتفائيه  
بشأن تشجيع وحماية الإستثمارات

بين  
حكومة دولة البحرين  
و  
حكومة دولة ماليزيا

إن حكومة دولة البحرين وحكومة دولة ماليزيا ، المشار إليهما فيما بعد  
( بالطرفين المتعاقدين ) .

رغبة منهما في توسعة وتقوية التعاون الإقتصادي والصناعي الطويل الأمد فيما بينهما ،  
وعلى وجه الخصوص توفير الظروف الملائمة للإستثمارات التي يقوم بها المستثمرون  
التابعون لأي طرف متعاقد في إقليم طرف متعاقد آخر .

وإدراكا منهما للحاجة في حماية إستثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين ، وتنشيط  
تدفق الإستثمارات والمبادرات التجارية الفردية ، بقصد زيادة الإزدهار الإقتصادي لكليهما ،  
فقد إتفقتا على ما يلي :

المادة - ١ -

تعريف

١ - لإغراض هذه الإتفاقية :

(أ) " الإستثمارات " تعني كافة أنواع الأصول وتشمل بصفة خاصة وليس الحصر :  
١ . الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وحقوق الملكية الأخرى ، كالمهنونات وإمتيازات الدين،  
أو أية حقوق أخرى مماثلة عرفت طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد في إقليمه  
الممتلكات .

٢. حصص وأسهم وسندات ديون الشركات ، وأية حقوق ومصالح أخرى من أشكال المساهمة في مثل تلك الشركات .
٣. المطالبات بأموال أو بأي أداء له قيمة مالية .
٤. حقوق الملكية الفكرية والصناعية ، وتشمل الحقوق المتعلقة بحقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية ، والأسرار التجارية والأعمال الفنية والخبرة العملية والشهرة التجارية .
٥. إمتيازات الأعمال الممنوحة بموجب قانون أو عقد وتشمل إمتيازات البحث وتطوير وإستخراج ، أو استغلال الموارد الطبيعية .

(ب) "المستثمر" يعني :

١. أي شخص طبيعي حائز على الجنسية أو إقامة دائمة في إقليم الطرف المتعاقد بموجب قوانينه ، أو
٢. أية مؤسسة ، أو شراكة ، أو إتحاد تجاري أو مشروع مشترك أو منظمة أو رابطة تنشأ وفقا للقوانين السارية في بلد الطرف المتعاقد .

(ج) " الإقليم " يعني :

١. فيما يتعلق بدولة البحرين ، الإقليم الواقع تحت سيادة دولة البحرين ويشمل المياه الإقليمية ، والجرف القاري وأية منطقة إقتصادية التي تمارس عليها الدولة حقوقها السيادية والتحكم فيها وفقا للقانون الدولي .
٢. فيما يتعلق بدولة ماليزيا ، كل الإقليم الذي يشكل الفدرالية الماليزية ، والمياه الإقليمية ، وقاع البحر وما تحته وما فوق الغلاف الجوي .
- (د) تعني عبارة " عملة حرة الإستخدام " دولار الولايات المتحدة الأمريكية ، والجنبيه الإسترليني ، والمارك الألماني ، والفرنك الفرنسي والين الياباني أو أية عملة أخرى تستخدم على نطاق واسع للوفاء النقدي في المعاملات الدولية أو شائعة التداول في أسواق الصرف الرئيسية الدولية .
- ٢ - (١) مصطلح " الإستثمارات " المشار إليها في الفقرة (١) (أ) يشار فقط الى الإستثمارات التي تم توظيفها وفقا للقوانين والأنظمة والسياسات الوطنية للطرف المتعاقد .

(٢) أية تعديلات على شكل الأصول المستثمرة لا يؤثر على تصنيفها كإستثمارات بشرط أن ذلك التعديل لا يتعارض مع المتفق عليه إذا وجد منح للإصول المستثمرة الأصلية .

#### المادة - ٢ -

##### تشجيع وحماية الإستثمارات

١. يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتوفير الظروف الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لإستثمار رؤوس الأموال في إقليمه ، وفقا لقوانينه وأنظمتها وسياساته العامة التي تسمح بمثل هذه الإستثمارات .

٢. ينبغي أن تمنح لإستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في كل الأوقات ، وإن توفر لها الحماية الكاملة والأمن في إقليم الطرف المتعاقد . ويمتتع كلا الطرفين المتعاقدين عن التسبب بأي حال من الأحوال في إعاقة الإدارة ، أو الصيانة ، أو التمتع ، أو التصرف بالإستثمارات الخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه .

#### المادة - ٣ -

##### أحكام الدولة الأكثر رعاية

١. تحصل إستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر على معاملة عادلة ومنصفة ، لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي منحت لإستثمارات أية دولة ثالثة .

٢. لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بأنها تمنح معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي منحت لمستثمر أية دولة ثالثة ، بحيث تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف الآخر ، أية منفعة ، وتفضيل أو إمتياز ناتج عن :

(أ) أي إتحاد جمركي قائم أو يقوم مستقبلاً أو أية منطقة تجارة حرة أو سوق مشترك أو إتحاد نقدي أو إتفاقية دولية مماثلة أو أية أشكال أخرى من التعاون الإقليمي يكون أو سوف يكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها أو تبنى إتفاقية أعدت للوصول إلى تكوين أو توسعة ذلك الإتحاد أو المنطقة في حدود مدة زمنية مناسبة .

(ب) أية إتفاقية دولية وتدابير تتعلق كلياً أو جزئياً بالضرائب أو أي تشريع محلي يتعلق كلياً أو جزئياً بالضرائب .

#### المادة - ٤ -

#### التعويض عن الخسائر

المستثمرون من طرف متعاقد والذين تتعرض إستثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بخسائر ناتجة عن الحرب أو أي نزاع مسلح آخر ، أو ثورة ، أو حالة طوارئ قومية أو تمرد أو عصيان أو اضطرابات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، يجب أن يمنحهم الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمستثمري أية دولة ثالثة فيما يتعلق برد الحقوق إلى أصحابها أو ضمان عوض عن خسارة محتملة التعويض أو أية تسويات أخرى .

#### المادة - ٥ -

#### نزع الملكية

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إتخاذ أية إجراءات مصادرة أو تأميم إستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر إلا بموجب الشروط التالية :

أ - أن تكون تلك الإجراءات قد إتخذت لمصلحة عامة ووفقاً للطرق القانونية .

ب - إذا كانت الإجراءات غير تمييزية .

ج - أن يرافق هذه الإجراءات دفع تعويض عاجل وكاف وفعلي . ويجب أن يكون مبلغ التعويض مساوياً للقيمة السوقية للإستثمارات المتضررة مباشرة قبل ذبوع خبر الإستيلاء ، وأن تكون التعويضات قابلة للتحويل بحرية ، وأي تأخير غير مبرر في دفع التعويض يوجب دفع فائدة بالسعر التجاري الساري الذي إتفق عليه الطرفان المتعاقدان ، إلا إذا كان هذا السعر قد نص عليه بقانون .

تحويل الإستثمارات وعائدات الإستثمار

١ - على كل طرف متعاقد أن يسمح طبقاً لقوانينه وأنظمتهم وسياساته الوطنية بدون تأخير

لا مبرر له بتحويل الى خارج إقليمه بأية عملة حرة الإستخدام ما يلي :

أ ( صافي الأرباح وحصص الأرباح ، والأتاوات ، وأتعاب الخدمة الفنية ، والفوائد والعائدات الأخرى المستحقة عن أي إستثمار يقوم به مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر .

ب ( العائدات الناتجة عن التصفيات الكلية أو الجزئية لأية إستثمارات يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر .

ج ( الأموال المدفوعة مقابل سداد القروض الممنوحة من قبل مستثمر طرف متعاقد الى مستثمر لطرف متعاقد آخر المعترف بها من قبل الطرفين المتعاقدين على أنها إستثمارات أو ،

د ( صافي الكسب والتعويضات الأخرى التي تدفع الى موطني أحد الطرفين المتعاقدين المستخدمين والمسموح لهم بعمل له علاقة بالإستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .

٢ - تكون أسعار صرف العملة المطبقة على التحويلات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة هي نفس أسعار صرف العملة السائدة في وقت التحويل .

٣ - يتعهد الطرفان المتعاقدان بمنح التحويلات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة معاملة تتساوى في الرعاية مع تلك التي تمنحها للتحويلات التي تنشأ عن إستثمارات يقوم بها المستثمرون من أية دولة ثالثة .

تسوية منازعات الإستثمار

١ - يوافق كل طرف متعاقد على عرض النزاع الذي نشأ بين تلك الدولة المتعاقدة وبين مستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى الى المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار

( المشار إليه فيما بعد " بالمركز " ) وذلك لتسويته عن طريق التوفيق أو التحكيم بموجب إتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى والمعرضة للتوقيع عليها في واشنطن بتاريخ ١٨ مارس ١٩٦٥ والمشار إليها فيما يلي بـ " الإتفاقية " وذلك فيما يتعلق بـ :

( أ ) إلترام تعهد به طرف متعاقد تجاه مستثمر من طرف متعاقد آخر بخصوص إستثمار أو أنشطة مرتبطة بها قام به مثل هذا المستثمر .  
( ب ) أي إخلال بأي حق منح أو نشأ بموجب هذه الإتفاقية يتعلق بإستثمار ذلك المستثمر .

٢ - الشركة المؤسسة أو التي يتم تأسيسها بموجب القوانين السارية في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والتي يمتلك مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر ، قبل نشوء النزاع ، غالبية أسهمها طبقاً للمادة ٢٥ (٢) (ب) من إتفاقية ١٨ مارس ١٩٦٥ بشأن تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ، تعتبر لأغراض هذه الإتفاقية شركة تابعة للطرف المتعاقد الآخر .

٣ - ( أ ) في حالة نشوء أي نزاع من النمط المشار إليه في الفقرة (١) يسعى الطرف المتعاقد والمستثمر المعني الى حل النزاع بواسطة المشاورات والمفاوضات ، وإذا لم يكن في الإمكان حل النزاع بهذه الطريقة خلال ثلاثة (٣) أشهر ، فإنه وفي حالة موافقة المستثمر المعني كتابة على عرض النزاع الى المركز للتسوية بالتوفيق أو التحكيم بموجب الإتفاقية ، فإنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين التي يكون طرفاً في النزاع أن تبدأ الإجراءات بتوجيه طلب بذلك الى الأمين العام للمركز كما هو منصوص عليه في المادتين (٢٨) ، (٣٦) من الإتفاقية شريطة ألا يكون المستثمر المعني قد قام بإحالة النزاع الى المحاكم القضائية أو الإدارية أو الهيئات ذات الاختصاص أو التابعة للطرف الذي يكون طرفاً في النزاع .

( ب ) في حالة الاختلاف على أي الإجرائين أكثر ملائمة للتوفيق أو التحكيم يرجح رأي المستثمر المعني ، ويتعين على الطرف المتعاقد الذي يكن طرفاً في النزاع ألا يثير أي إعتراض أو دفاع أو إستخدام حق المقاصة في أية مرحلة من مراحل الإجراءات أو تنفيذ الحكم ، بأن ذلك المستثمر والذي هو الطرف الآخر في النزاع قد تسلم أو سوف يتسلم بذل الخسارة أو تعويضاً آخر ناتجاً عن تأمين أو عقد كفالة عن كل أو جزء من خسائره أو أضراره .

٤ - لا يتابع أي من الطرفين المتعاقدين أي نزاع تمت إحالته الى المركز بواسطة القنوات الدبلوماسية ، إلا إذا :

- أ ) قرر الأمين العام للمركز أو لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم المكونة من قبل المركز ، أن النزاع لا يقع ضمن إختصاص المركز ، أو
- ب) أخفقت الدولة المتعاقدة الأخرى في الإلتزام أو التقيد بأي حكم أصدرته محكمة التحكيم .

المادة - ٨ -

### تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

١ - ينبغي ، إن أمكن ، تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذه الإتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية .

٢ - إذا تعذرت تسوية نزاع الطرفين المتعاقدين بالقنوات الدبلوماسية يجوز أن يعرض هذا النزاع بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة التحكيم .

٣ - تشكل هيئة التحكيم لكل حالة خلال شهرين من تاريخ إستلام طلب التحكيم ، بطريقة أن يعين كل طرف من الطرفين المتعاقدين عضوا واحدا في هيئة التحكيم . ويقوم هذان العضوان المتعاقدان بإختيار مواطن لدولة ثالثة يعين رئيسا للجنة التحكيم بعد موافقة الطرفين المتعاقدين على ذلك ، ويتم تعيين الرئيس المذكور في ظرف شهرين من تاريخ تعيين العضوين .

٤ - إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الفترات الزمنية المحددة في الفقرة (٣) من هذه المادة ، وفي حال عدم التوصل الى أي إتفاق آخر بين الطرفين ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء أية تعيينات لازمة . وإذا كان الرئيس مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة ، يطلب من نائب الرئيس إجراء التعيينات اللازمة . وإذا كان نائب الرئيس مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين ، أو إذا تعذر عليه القيام بالمهمة المذكورة ، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأسبقية ، والذي يجب أن لا يكون مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين ، إجراء التعيينات اللازمة .



٥ - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات ، وتكون تلك القرارات ملزمة للطرفين المتعاقدين . و يتحمل كل طرف تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتمثيله في مداولات هيئة التحكيم . وتقتسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية الأخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين . إلا أنه يجوز للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من التكاليف ، ويكون هذا القرار ملزما للطرفين . وتحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها .

#### المادة - ٩ -

##### الإحلال محل الدائن

١ - إذا قدم طرف متعاقد أو ( وكالته المعينة ) مدفوعات الى أي من مستثمريها بموجب كفالة منحها بخصوص إستثمارات على الطرف المتعاقد الآخر من دون الإخلال بحقوق الطرف المتعاقد الأول بموجب المادة (٧) الإعراف بتحويل أي حق أو أحقية ملك للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة وإحلالها مكان الضرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة أي حقوق أو حق ملكية .

٢ - بحق للطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة في جميع الحالات التمتع بذات المعاملة فيما يتعلق بالحقوق والمطالبات التي آلت له بموجب حق التحويل ، وأية مدفوعات محصلة مقابل تلك الحقوق والمطالبات التي يحصل عليها الطرف الذي جرى تعويضه ، فإن له الحق بإستلامها بموجب هذه الإتفاقية فيما يتعلق بالإستثمارات ذات الشأن والعوائد المتعلقة بالإستثمارات .

#### المادة - ١٠ -

##### مجال التطبيق على الإستثمارات

تطبق هذه الإتفاقية على الإستثمارات التي قام بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لتشريعاتها أو أنظمتها أو لوائحها قبل ، وكذلك ، بعد دخول هذه الإتفاقية حيز النفاذ .

التعديلات

يجوز تعديل هذه الإتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين في أي وقت بعد نفاذ الإتفاقية ويجب ألا يخل أي تغيير أو تعديل على هذه الإتفاقية بالحقوق والإلتزامات الناشئة عن هذه الإتفاقية قبل تاريخ التعديل أو التغيير ، حتى يتم تنفيذ تلك الحقوق والإلتزامات تنفيذاً كلياً .

دخول الإتفاقية حيز التنفيذ والفترة وإنهاء

١ - تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إخطار كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بإستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الإتفاقية .

٢ - تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات ، ويستمر سريان مفعولها إلا إذا تم إنهاؤها وفقاً للفقرة (٣) من هذه المادة .

٣ - لإنهاء هذه الإتفاقية بعد مضي العشر سنوات الأولى ، يجب على أحد الطرفين المتعاقدين تقديم إشعار خطي للطرف الآخر مدته سنة واحدة .

٤ - يشترط أن تستمر أحكام الإتفاقية ، المتعلقة بتلك الإستثمارات سارية المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ إنهاء الإتفاقية .

وإشهاداً على ذلك ، قام الموقعان أدناه ، المفوضان حسب الأصول من قبل حكومتهما بتوقيع هذه الإتفاقية .

حررت في كولالمبور بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٩٩٩م من نسختين أصليتين باللغات العربية والماليزية والإنكليزية ، ولكل النصوص حجية متساوية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير ، يرجع إلى النص الإنكليزي .

عن حكومة دولة ماليزيا

عن حكومة دولة البحرين